

0000207-95.2018.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 109/2018 - 3º Distrito Policial de Carapicuíba, 016/2018 - 3º Distrito Policial de Carapicuíba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO CUSTODIO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

LEONARDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000207-95.2018.8.26.0542 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000207-95.2018.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 109/2018 - 3º Distrito Policial de Carapicuíba, 016/2018 - 3º Distrito Policial de Carapicuíba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO CUSTODIO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

LEONARDO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado às fls. 05/06, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 22 de janeiro de 2018, às 14 horas e 20 minutos, na Rua Guanabara, nº 1, Vila Municipal, nessa cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo e expunha à venda, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), 02 (duas) pedras de crack, 04 (quatro) "eppendorf's" de cocaína em pó e 01 (uma) porção de maconha, consoante auto de exibição e apreensão a fls. 11/12 e laudo de constatação provisório de fls. 14/16, substâncias entorpecentes capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, na data dos fatos, policiais civis se dirigiram ao endereço acima mencionado com o objetivo de coibir o tráfico de drogas na região. Ao chegarem, logo avistaram o denunciado em atitude suspeita e passaram a observá-lo. Verificaram, então, que os compradores dele se aproximavam, entregavam-lhe algo e recebiam o entorpecente em troca. A movimentação foi notada por reiteradas vezes, motivo pelo qual os policiais abordaram o denunciado e localizaram em seu poder as substâncias acima descritas, além da quantia em espécie de R\$ 31,00 (trinta e um reais).

O acusado foi devidamente citado (fl. 101) e apresentou resposta à acusação (fls. 106).

Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fl. 108).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pelas partes, sendo decretada a revelia do réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa de Leonardo Custódio de Oliveira alegou preliminar de nulidade e no mérito postulou pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação para uso, aplicação da pena no mínimo legal, aplicação do privilégio, com regime inicial mais brando e substituição pelo artigo 44 do Código Penal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar suscitada pela Defesa confunde-se com o mérito e com ele será apreciado.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 02); no boletim de ocorrência (fls. 09/10); no auto de exibição e apreensão (fls. 11/12); no laudo de constatação provisório (fls. 14/16) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 134/136), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; bem como, pela prova oral colhida.

A autoria é incontestada.

Na fase policial, a testemunha Igor Cunha Medeiros de Almeida, policial civil, relatou que na data dos fatos, realizava patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, junto com o policial civil Ricardo, com vistas a combater o crime de tráfico, o qual é comum naquele local. Observou Leonardo em atitudes suspeitas na rua, próximo de uma escadaria. Passaram a observá-lo, notando durante esta campanha que ele aparentava receber dinheiro e entregar algo que estava em seu bolso ao comprador. Diante dessas observações, realizaram a abordagem tendo encontrado em sua posse 2 porções de substância similar ao crack, 4 eppendorf's contendo substância similar à cocaína e uma porção de substância similar à maconha, além de R\$31,00 em dinheiro. Ao questionar Leonardo sobre as drogas, este assumiu estar comercializando-as no local. Diante de tais fatos foi dada voz de prisão ao acusado e conduzindo-o para a Unidade Policial, onde após realizar perícia na substância, a voz de prisão foi ratificada pela autoridade policial (fls. 03).

A testemunha Ricardo Alves Araújo, policial civil, que acompanhava seu colega de profissão Igor Cunha Medeiros Almeida na diligência, corroborou integralmente os

relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fls. 04), como em juízo. Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011). “Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 668/275), inclusive porque “o depoimento policial, como elemento de informação judicial, para ser acolhido, deve estar sempre acompanhado e confrontado por outras provas obtidas no curso da instrução processual, formando um todo coerente e logicamente harmônico, designativo da responsabilidade criminal do réu” (TJ/SP - Ap. Criminal nº 102.370-3 - rel. Márcio Bártoli, j. 03.04.91).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na fase inquisitorial, o acusado Leonardo Custódio de Oliveira disse que estava comercializando no local uma pequena quantidade de maconha e cocaína que conseguiu por R\$5,00 a porção e todo o lucro seria seu. Negou estar comercializando crack e negou trabalhar para terceiros. Não quis informar o seu fornecedor de drogas (fls. 05/06). Em juízo, foi decretada sua revelia.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante do depoimento da testemunha em juízo, que corroborou os relatos na fase policial, confirmando a detenção do acusado na posse das porções de maconha, cocaína, crack e dinheiro, após prévia campanha, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Tais relatos encontram total consonância com o auto de exibição e apreensão e laudos periciais das drogas apreendidas.

A outro giro, não cumpriu a Defesa com seu ônus probatório, vez que o acusado sequer compareceu em juízo para apresentar sua versão, não havendo indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia.

Diante da dinâmica dos fatos narrados pelas testemunhas, denota-se que o acusado foi visualizado em atitude direta de venda, além de “trazer consigo” e “guardar” drogas, modalidade estas de crime de consumação permanente, estando em flagrante delito a todo momento.

Ressalta-se que o acusado foi encontrado em atitude direta de venda, conduta esta, inserida no art. 33, “caput”, da Lei 11343/06. Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções

(circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve os agentes acusados. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; Lex STF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 69/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209).

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda e da prova oral colhida, além do dinheiro apreendido, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas, afastando-se a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Não obstante as condenações anteriores pela prática de crime da mesma natureza não sejam aptas a caracterizar a reincidência (certidão de fls. 114/116), denotam que o acusado não é iniciante no mundo do crime, se dedicando a atividades criminosas, sendo inviável a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Não há que se considerar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, porquanto sequer compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos.

O acusado, era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, incidindo, assim, a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, com relação ao acusado, passo a fixar a pena nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 sobre o artigo 59 do Código Penal, denota-se ser o acusado tecnicamente primário (F.A. de fls. 110/112 e certidão de fls. 114/115), não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Não concorrem circunstâncias agravantes. Concorrendo a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, deixo de valorá-la por ter fixado a pena-base no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente imposta.

Ausentes causas de aumento de pena e de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente imposta, a qual torno definitiva para o réu.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. E, ainda que assim não fosse, denota-se a progressão do acusado na vida do crime, insistindo em violar a lei penal mesmo após já ter sido condenado pela prática de outros dois crimes de tráfico de drogas, não sendo outro regime suficiente a atingir as finalidades da pena.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR LEONARDO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 05/06, ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Ausentes os requisitos legais do artigo 44 e seguintes do Código Penal, bem como o sursis.

Por fim, com fundamento no artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, fica vedado ao acusado o recurso em liberdade, posto que, agora, condenado por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, e ainda em regime inicial fechado, com maior razão, deverá ter decretada sua prisão para assegurar a aplicação da lei penal, posto que encontra-se em local incerto e não sabido, demonstrando sua intenção em furtar-se à reponsabilidade criminal, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão e cumpra-se.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, “b”, do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda do dinheiro apreendido em favor da União, devendo o numerário ser transferido ao FUNAD (fl. 31), assim como autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo

15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

P.I.C.

Carapicuíba, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA